

「근로감독관 직무규정」 개정안 설명자료

1. 개정이유

- 감독종류로 재감독 신설, 종류별 조치 차등화 등 「'24년 근로감독 종합계획」 추진에 따른 개정수요 반영 필요
- 임금체불 신고사건 처리 지침 시달에 따른 절차 개정 필요
- 그 외 본부·지방관서 의견수렴 통해 필요한 내용 개정

2. 주요내용

① 「'24년 근로감독 종합계획」 추진에 필요한 개정 사항

- (재감독 신설^{제12조 개정}) 감독 후 사건접수 사업장 재감독 정식 신설
- (정기감독 면제 대상 추가^{제15조 개정}) 노무관리 우수사례 장관 표창 사업장 대상 정기감독 면제 규정 신설
- (감독 종류별 조치 차등화^{제21조 개정}) ▲기획감독 - 감독의 주된 목적과 관련된 위반사항은 즉시 처분 ▲재감독 - 지난 감독과 동일한 위반 사항 즉시 처분 등 감독 종류별로 조치 기준 명시
- (점검확인 서류 추가^{별표2 개정}) 휴가 사용 관련 점검 서류 구체화
* 보상휴가 관련서류, 연차·유급휴가 사용 촉진 서류, 연차·휴일 대체 관련 서류 등

② 임금체불 신고사건 처리개선을 위한 개정 사항

- (임금체불 취약사업장 관리^{제27조 개정}) 고의·상습 체불 사업장을 체불 취약 관리대상 사업장으로 선정하고 해당 사업장에 대한 본부의 지침 시달 및 보고 요구 근거 규정 신설
- (임금체불 조사원칙 개선^{제37조의2 개정}) ①임금체불 사건의 경우 3근무일 이내에 공문으로 반드시 시정지시토록 개정 ②신고인에게 신고 절차·효력에 대한 안내 의무 부여 ③조사시 객관적 자료 통해 체불금품 확정토록 규정 구체화

- **(구속·체포영장 활성화^{제51조의2 신설 등})** 고의·상습 체불 사업주 구속영장 신청 활성화 및 출석 불응자에 대한 체포영장 신청 기준 신설
- **(정식의견서 송치^{제61조 개정})** 구속사건, 범행 부인 피의자, 고의·상습적 임금체불 등에 대해서는 정식의견서 송치(구공판) 명시

③ 본부·지방관서 의견 수렴에 따라 개정 필요한 사항

- **(전산지침 규정삭제^{제10조제4항 삭제})** '10년 이후 개정되지 않은 「근로감독 행정 전산처리지침」이 현재 불필요함에 따라 근거 규정 삭제
- **(차별감독 규정 개정^{제14조의2등 개정})** 계속되는 차별에 대한 감독 대상 및 시정지시 범위 기준 명확화, 노동위 제척기간(6개월) 도과한 차별 신고사건에 대해 내사종결 가능토록 근거규정 신설(고용차별개선과)
- **(별도 공간 조사 규정 완화^{제37조의2 개정})** 성희롱·직장내 괴롭힘 사건 조사시 의무화된 별도 공간 조사 규정을 현실적 여건에 맞게 완화
- **(퇴직연금규약 심사생략^{제77조 개정})** 노무사 확인을 받은 퇴직연금 규약은 심사를 생략할 수 있도록 규정 개정(퇴직연금복지과)
- **(사건관계자 차별금지^{제3조 개정})** 근로감독관 직무 자세 중 성별·연령·국적·신체조건 등에 따른 차별 금지 조항 추가(양성평등담당관실)
- **(조치 기준 추가^{별표3·별표4 개정})** 계속되는 차별에 대한 시정지시 범위 명확화 및 조치 기준 미비사항(공무원노조법) 추가

④ 기타 어려운 한자어 순화, 모호한 내용 정비 등

* ▲ 시달 → 통보, ▲ 회시하다 → 알리다, ▲ 수보일자 → 접수일자

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「근로기준법」
- 나. 예산조치 : 해당사항 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당사항 없음

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(근로감독관의 직무) ① 근로감독관(이하 “감독관”이라 한다)은 다음 각 호의 직무를 수행한다.	제2조(근로감독관의 직무) ① --- ----- ----- -----.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
7. 삭제	
8. 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 건설근로자퇴직공제사업의 <u>운영</u> 등과 관련한 업무	8. ----- ----- ----- <u>운영을 포함한 건설근로자의 고용개선</u> -----
9. 「 <u>파견근로자보호 등에 관한 법률</u> 」(이하 ‘파견법’이라 한다)에 따른 파견사업의 적정한 운영과 파견근로자의 근로조건 보호·차별시정 등과 관련한 업무	9. 「 <u>파견근로자 보호 등에 관한 법률</u> 」(이하 “파견법”----- ----- ----- ----- -----
10. ~ 16. (생략)	10. ~ 16. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
제3조(집무자세) ① 감독관은 그 직무를 수행함에 있어 다음 각 호의 사항을 명심하여야 한다.	제3조(집무자세) ① ----- ----- -----.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
<u><신설></u>	7. <u>감독관은 사건관계자 등에 대해 성별, 연령, 국적, 신체조</u>

현행	개정안
제8조(출석요구) ① (생략)	제8조(출석요구) ① (현행과 같음)
② 출석요구서는 그 내용이 공개되지 않도록 봉함하여 발부하여야 한다. 다만, 관계인의 사생활이 침해되거나 명예가 손상되지 않는 범위 내에서 <u>전화·모사전송</u> 그 밖의 방법으로 할 수 있으며, 이 경우 그 내용을 별지 제6호서식의 전화 등 사실 확인 내용에 기록하여야 한다.	② ----- ----- -----. ----- ----- <u>전화·팩스</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
③ ~ ⑦ (생략)	③ ~ ⑦ (현행과 같음)
제10조(근로감독행정 정보시스템 구축·운영) ① ~ ③ (생략)	제10조(근로감독행정 정보시스템 구축·운영) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 감독관이 근로감독행정 정보시스템으로 업무를 처리하는 요령은 「 <u>근로감독행정 전산처리지침</u> 」으로 정한다.	<u><삭 제></u>
제12조(사업장감독의 종류) 사업장감독의 종류는 다음 각 호와 같다.	제12조(사업장감독의 종류) ---- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 수시감독: 사업장근로감독종합(세부)시행계획이 확정된 이후 정기감독계획에 반영하지 못한 사항 중 다음 각 목의	2. ----- ----- ----- -----

현행	개정안
어느 하나에 해당하는 사업장 또는 업종을 대상으로 별도의 계획을 수립하여 실시하는 근로감독	----- ----- ----- -----
가. ~ 다. (생략)	가. ~ 다. (현행과 같음)
라. 위 각 목의 어느 하나에 해당하거나 그에 준하는 사유가 있는 사업장 또는 업종에 대하여 지방관서에 서 자체 계획을 수립하거나, 본부에서 수시감독 계획을 <u>시달한</u> 경우	라. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- <u>통보한</u> ----
3. 특별감독: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업장에 대하여 노동관계법령 위반사실을 수사하기 위해 실시하는 근로감독	3. ----- ----- ----- ----- -----
가.·나. (생략)	가.·나. (현행과 같음)
다. 위 각 목의 어느 하나에 해당하거나 그에 준하는 사유가 발생할 우려가 있는 사업장에 대하여 본부에서 특별감독계획을 <u>시달한</u> 경우	다. ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>통보한</u> ----
<u><신설></u>	4. 재감독: 최근 3년 이내에 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 사업장감독을

현행	개정안
제13조(사업장감독계획의 수립) ① ~ ③ (생략) ④ 근로기준정책관은 해당 연도 사업장감독 실적을 분석·평가한 결과 등을 토대로 감독종합계획을 수립하여 다음 연도 1월 31일까지 지방관서장에게 <u>시달하며</u> , 필요하다고 판단할 경우 본부 각 국장 및 정책관, 지방관서장, 관련분야 전문가 등의 의견을 수렴할 수 있다. ⑤ ~ ⑧ (생략)	<u>받은 이후 노동관계법령 위반에 따른 신고사건이 접수된 사업장에 대하여 실시하는 근로감독</u> 제13조(사업장감독계획의 수립) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- ----- ----- <u>통보</u> <u>하며</u> ----- ----- ----- -----.
제14조의2(차별 관련 사업장감독의 범위) 기간제법 제8조와 파견법 제21조제1항 위반에 대한 사업장감독은 실시일 전 6개월 동안 해당 사업장에서 이루어진 관계 법령 관련 사항을 대상으로 한다. 다만, 계속되는 차별적 처우에 대해서는 감독 실시일 현재 그 차별적 처우가 종료된 날부터 6개월이 지나지 않은 경우 <u>점점 종료일 현재 관계 근로</u>	제14조의2(차별 관련 사업장감독의 범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
	----- <u>사항을 대상으로 하며, 시정지시</u>

현행	개정안
<u>자 권리의 소멸시효가 완료되지 아니한 법 위반사항을 대상으로 한다.</u> 제15조(정기감독 대상의 면제) ① 지방관서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장의 경우 그 사유가 발생한 날부터 3년간 정기감독 대상에서 제외하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사유가 반복되는 경우 특정 사업장의 정기감독 면제 기간은 최대 5년을 초과할 수 없다. 1. 삭제 2. ~ 10. (생략) <u><신설></u> ②·③ (생략) 제16조(감독반의 편성 및 지휘) ① ~ ④ (생략) ⑤ 본부 각 국장 및 정책관은 정기·수시·특별감독에 대한 세부시행계획을 지방관서에 <u>신달하고자</u> 하는 경우에는 근로기준정책관의 협조를 받아야 한다.	<u>범위는 별표 3의 위반사항 조치 기준을 따른다.</u> 제15조(정기감독 대상의 면제) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 2. ~ 10. (현행과 같음) <u>11. 근로감독 결과 노무관리 우수사례가 확인되어 별도의 표창 계획 등에 따라 장관이 표창을 수여한 사업장</u> ②·③ (현행과 같음) 제16조(감독반의 편성 및 지휘) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- ----- 통 <u>보하고자</u> ----- ----- --.

현행	개정안
⑥ (생략) 제18조(감독 준비) ① 감독관은 사업장감독을 실시하기 전에 사업장대장·단체협약·취업규칙 등 근로조건 관련 자료를 검토·분석하고, 근로자 또는 노동조합으로부터 필요한 정보를 수집하는 등 대상 사업장의 실태와 문제점을 미리 파악함으로써 효과적인 감독이 되도록 준비에 <u>만전을 기</u>하여야 한다. ② ~ ④ (생략) 제19조(감독 실시) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 감독관은 사업장감독 결과 위법사항이 확인된 경우 별지 제11호서식의 감독점검표에 그 내용을 기재한 후 사용자와 근로자대표의 기명날인 또는 서명을 받고 관련서류의 사본을 확보하는 등 증거보전에 <u>만전을 기</u>하여야 한다. ⑦ (생략) ⑧ 사용자 또는 근로자대표가 <u>별지 제11호 서식</u>의 감독점검표에 기명날인 또는 서명을 거부할 때에는 거부 이유를 명시하	⑥ (현행과 같음) 제18조(감독 준비) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>최선을 다</u>-----. ② ~ ④ (현행과 같음) 제19조(감독 실시) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>최선을 다</u>-----. ⑦ (현행과 같음) ⑧ ----- <u>별지 제11호서식</u>----- ----- -----

현 행	개 정 안
고 기명날인 또는 서명을 받지 아니할 수 있다.	----- -----.
⑨ (생 략)	⑨ (현행과 같음)
제20조(감독결과 보고) ① (생 략)	제20조(감독결과 보고) ① (현행과 같음)
② 본부 각 국장 및 정책관이 수사·특별감독을 <u>시달</u> 또는 실시하거나 지방관서장이 수사·특별감독을 실시한 경우에는 사업장감독 종료일부터 10일 이내(다만, 기간제법 제8조와 파견법 제21조제1항과 관련한 사업장감독은 그 종료일로부터 30일 이내)에 그 결과 및 조치계획을 장관에게 보고하고 이를 근로기준정책관에게 통보하여야 하며, 근로기준정책관은 통보받은 내용에 관하여 필요한 경우 해당 국장 및 정책관 또는 지방관서장에게 추가적인 조치를 하도록 하여야 한다.	② ----- ----- <u>통보</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제21조(감독결과 조치) ① 감독관은 사업장감독 결과 확인된 위법사항에 대하여는 <u>별표3 및 별표4의 위반사항 조치기준에 따라 처리하되</u> , 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 즉시	제21조(감독결과 조치) ① ----- ----- ----- <u>별표 3 및 별표 4</u> ----- ----- -----

현행	개정안
범죄인지 또는 과태료 부과 조치를 하여야 한다. 다만, 본부에서 위반사항과 조치해야 할 내용 등을 고려하여 별도의 조치기준이 <u>시달된</u> 경우에는 이에 따른다. 1. (생략) 2. 감독실시일 기준 최근 3년간 근로감독결과 <u>별표3 또는 별표4</u> 조치기준의 동일한 사항을 다시 위반한 경우 3. (생략) <u><신설></u> 4. <u>고의</u> 또는 중과실로 주요 근로조건을 <u>위반하여</u> 사회적 물의를 일으켜 즉시 범죄인지 또는 과태료 부과가 필요하다고 판단되는 경우 <u><신설></u>	----- -----. ----- ----- ---- <u>통보된</u> ----- -----. 2. (현행 제1호와 같음) 3. ----- ----- <u>별표 3 또는 별표 4 위반사항</u> ----- ----- 4. (현행 제3호와 같음) 5. <u>제12조제2호가목 또는 라목의 수시감독을 통해 확인한 위법 사항이 감독의 주된 목적에 해당한다고 판단되는 경우</u> 1. <u>주요 근로조건</u>의 위반에 대해 <u>고의 또는 중과실 여부</u> 등을 검토한 결과, <u>고의</u> --- <u>위반하였거나</u>, --- 6. <u>제12조제4호의 재감독 결과 재감독 직전에 실시한 사업장 감독에서 위반한 사항 또는 직전에 실시한 사업장감독 이후에 접수된 신고사건과 동일</u>

현행	개정안
② ~ ⑥ (생략) ⑦ 사업장감독을 진행하는 과정에서 건설회사가 「<u>건설산업기본법</u>」 제16조, 제25조, 제29조 등을 위반하여 동법 제2조제7호에 따른 건설업자가 아닌 자에게 하도급한 사실을 확인한 경우에는 관련 사실을 해당 건설회사의 건설업 등록 행정기관에 통보하여야 한다. 제27조(채불임금 발생보고 및 청산지도) ① ~ ④ (생략) <u><신설></u>	<u>한 사항을 위반한 경우</u> ② ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ ----- ----- 「<u>건설산업기본법</u>」 제16조, 제25조 및 제29조----- ----- ----- ----- -----. 제27조(채불임금 발생보고 및 청산지도) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 지방관서장은 정상적인 영업활동 중임에도 임금채불 신고사건(「<u>근로기준법</u>」 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호, 제56조, 「<u>근로자퇴직급여 보장법</u>」 제9조, 제17조제2항·제3항, 제20조제5항, 제25조제3항 위반으로 처리하는 신고사건을 말한다. 이하 같다)이 지속적으로 접수되어 법 위반으로 확인되는 등 고의·상습적으로 채불이 발생하는 사업장을 임금채불 취약 관리대상 사업장(이하 이

현행	개정안
<신 설> 제29조(노동동향 파악) ① 감독관은 <u>분장지역내</u>의 유관기관·노사단체 등과 유기적인 정보교환 및 협조체제를 유지함으로써 노동시장 및 노사관계의 동향(이하 “노동동향”이라 한다)을 신속·정확하게 파악하여야 한다. ② ~ ④ (생략) 제31조(노사분규 예방 및 수습지도) ① (생략) ② 감독관은 <u>분장지역내</u>의 사업장에 노사분규가 발생한 때에는 다음 각 호의 사항을 착안하여 조기 수습되도록 노력하여야 한다. 1. ~ 3. (생략)	<u>조에서 “관리대상 사업장”이라 한다)으로 선정하고, 청산지도나 사업장감독 등 필요한 조치를 하여야 한다.</u> <u>⑥ 근로기준정책관은 제5항에 따른 관리대상 사업장의 선정기준과 필요 조치 등 관리 및 운영에 관한 사항을 통보할 수 있으며, 지방관서장에게 운영상황에 대한 보고를 요구할 수 있다.</u> 제29조(노동동향 파악) ① ----- -- <u>분장지역 내</u>----- ----- ----- ----- ----- -----. ② ~ ④ (현행과 같음) 제31조(노사분규 예방 및 수습지도) ① (현행과 같음) ② ----- <u>분장지역 내</u>----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음)

현행	개정안
4. 분규상황을 예의주시하여 적기에 노사대화를 주선하여 원만한 합의 유도 ③·④ (생략) 제32조(공무원·교원 노사관계 지도) 감독관은 <u>분장지역내</u> 공무원·교원 노사관계의 합리적 형성 및 안정을 위하여 다음 각 호에 해당하는 직무를 수행하여야 한다. 1. ~ 3. (생략) 제35조(사건의 관할 및 이송) ① 신고사건은 해당 사건이 발생한 사업장을 관할하는 지방관서장이 처리하여야 한다. 다만, “사업 또는 사업장“(법인의 경우 수 개의 지점·지사·출장소 등이 장소적으로 분리되어 있다 하더라도 원칙적으로 법인 전체를 하나의 “사업 또는 사업장“으로 본다)이 폐지하였거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주된 사업장의 소재지를 관할하는 지방관서에서 처리하여야 한다. 1. 사업주가 「임금채권보장법」 <u>제7조제1항 제1호</u>부터	4. ----- <u>제</u> <u>때</u>----- ----- ③·④ (현행과 같음) 제32조(공무원·교원 노사관계 지도) ----- <u>분장지역 내</u> ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 제35조(사건의 관할 및 이송) ① ----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. ----- -- <u>제7조제1항 제1호</u>-----

현행	개정안
제3호까지에 해당하는 경우	-----
2. 「건설산업기본법」, 「전기 공사업법」, 「정보통신공사 업법」, 「소방시설공사업 법」, 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따라 등록을 하지 아니한 사업자(등록을 필요로 하지 아니하는 사업자도 포함 한다)가 시공한 공사가 완공 되거나 중단된 경우	2. ----- ----- ----- ---- 「국가유산수리 등에 관 한 법률」에 ----- ----- ----- ----- -----
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제37조(사건의 조사) ①·② (생 략)	제37조(사건의 조사) ①·② (현 행과 같음)
③ 감독관이 제2항에 따라 당사 자 등에게 출석을 요구하는 때 에는 출석요구서를 발부하여야 한다. 다만, 신속한 출석요구 등 을 위하여 필요한 경우에는 전 화, <u>모사전송</u> , 그 밖의 상당한 방법으로 출석요구를 할 수 있 다.	③ ----- ----- ----- ----. ----- ----- -- <u>팩스</u> ----- ----- --.
④·⑤ (생략)	④·⑤ (현행과 같음)
⑥ 신고내용에 대한 조사는 진 술조서 및 자술서 작성, 관련서 류 사본의 <u>징구</u> 및 현장조사 등 사실조사에 필요하고 적절한 최 소한의 방법을 택하여야 한다.	⑥ ----- ----- ----- <u>확보</u> ----- ----- -----.

현행	개정안
다만, 평균임금의 산정이 필요한 때에는 별지 제24호서식의 평균임금 및 퇴직금 산정서를 사용한다. ⑦ 제6항의 사실조사는 당사자가 공동날인한 <u>사실확인서</u>의 정본으로 갈음할 수 있다. ⑧ (생략) ⑨ 신고사건 관할 지방관서장은 필요한 경우에 다른 지방관서장에게 사건과 관련한 특정사실의 조사 또는 소재수사를 의뢰할 수 있다. 이 경우에 의뢰받은 지방관서장은 지체 없이 조사 또는 <u>소재수사하여 회보하여야</u> 한다. ⑩ 고소·고발사건 이외의 사건으로서 전화진술 등으로 피신고인이 법 위반사실을 시정할 의사를 표시하는 경우 출석조사를 생략하고 14일 이내의 기간을 주어 자율적으로 해결하도록 지도할 수 있다. <단서 신설>	----- ----- ----- -----. ⑦ ----- ----- <u>사실확인서</u> ----- -----. ⑧ (현행과 같음) ⑨ ----- ----- ----- ----- -----. -- <u>소재수사를 하여 그 결과를 알려야</u> ----- --. ⑩ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. -----. <u>다만, 임금채불 신고사건의 경우에는 제37조의 2제8항에 따라 처리하여야 한다.</u>

현행	개정안
⑪ (생략) 제37조의2(사건 유형별 조사 원칙) ① 직장 내 성희롱 사건은 전담 근로감독관이나 피해자와 동일한 성(性)의 근로감독관이 조사하되, 피해자가 <u>수치심을 느끼지 않고 조사에 응할 수 있도록 별도의 독립된 공간에서 조사하여야 한다.</u> ② 직장 내 괴롭힘 사건은 전담 근로감독관 <u>지정 등을 통해 조사하되, 피해자 등으로부터 구체적인 진술을 확보할 수 있도록 별도의 독립된 공간에서 조사하여야 한다.</u> ③ (생략) ④ 「임금채권보장법」에 따른 <u>대지급금 신청이 예상되는 금품 체불 신고사건에 대하여는 사업주 또는 근로자의 진술에만 의존하여 사건을 조사하여서는 아니되며, 통장입금내역·고용보험 피보험자격취득신고시 신고된 임금 등 객관적인 자료를 통하여 체불금품을 확정하도록 노력하여야 한다.</u>	⑪ (현행과 같음) 제37조의2(사건 유형별 조사 원칙) ① ----- ----- ----- ----- <u>조사 과정에서 2차 피해를 입거나 수치심을 느끼지 않도록 ----- 조사하는 등의 조치를 하여야 -----.</u> ② ----- <u>사건 조사는 ----- 지정, 별도의 독립된 공간 활용 등을 통해 구체적인 진술을 확보하여야 한다.</u> ③ (현행과 같음) ④ 감독관은 임금체불 범죄 혐의의 유무를 명백히 하기 위하여 증거를 수집·보전하여야 하고, 특히 「임금채권보장법」 제12조에 따른 체불 임금등·사업주 확인서의 신청이 있는 경우에는 사업주 또는 근로자의 진술에만 의존하여서는 아니되며, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 개인별 부과고지

현행	개정안
제38조(간이진술제) ① 감독관은 신고인 및 참고인 등이 교도소 수감, 장기간 입원 등 출석하지 못할 사정이 있거나 다수 참고인으로부터 동일 또는 유사한 진술을 요하는 경우 등 필요한 때에는 제37조제5항의 조서작성에 갈음하여 별지 제25호서식의 <u>우편진술서</u> 를 우편으로 제출하게 할 수 있다.	<u>수 없다는 사실</u> 4. <u>시정기한 내에 시정이 되지 않을 경우에는 범죄인지를 통해 수사를 진행하게 된다는 사실</u>
② 신고내용을 전화로 확인한 결과 내사종결이 예상되거나 당사자의 주장이 일치하는 경우 제37조제5항의 조서작성에 갈음하여 별지 제6호서식의 전화 등 사실확인내용을 작성할 수 있다.	제38조(간이진술제) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제37조제6항 ----- ----- -- <u>우편진술조서</u> ----- -----. ② ----- ----- ----- 제37조제6항 ----- ----- ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제40조(사건 조사결과와 처리) ① 감독관은 신고사건(고소·고발 및 범죄인지 사건은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 조사결	제40조(사건 조사결과와 처리) ① ----- ----- -----

현행	개정안
과 법 위반사실이 확인되었을 때에는 별표 3 및 별표 4의 위반사항 조치기준에 따라 처리하여야 한다. <u>다만, 본부에서 위반사항과 조치해야 할 내용 등을 고려하여 별도의 조치기준이 시달된 경우에는 이에 따른다. 또한, 법 위반사항에 대한 시정지시는 지체 없이 하여야 한다.</u> <u><신 설></u> ② 신고인의 신고내용 중 법 위반사실이 시정되었음이 확인되었을 때에는 그 사실을 신고인에게 <u>회시하고</u> 내사 종결 처리하여야 한다. 다만, 신고인이 시정되었음을 이유로 신고를 취하였을 때에는 <u>회시</u>를 생략할 수 있다. ③ (생략) ④ 신고내용의 조사결과 법 위	----- ----- ----- ----- <u><단서 삭제> <후단 삭제></u> ② 제1항에도 불구하고 본부에서 <u>별도의 조치기준을 통보한 경우에는 그에 따라야 하며, 법 위반사항에 대한 시정지시는 지체 없이 하여야 한다. 다만, 임금체불 신고사건의 경우에는 제37조의2제8항 및 제9항에 따라 처리하여야 한다.</u> ③ ----- ----- ----- --- <u>알리고</u> ----- -----. ----- ----- <u>인</u>----- -----. ④ (현행 제3항과 같음) ⑤ -----

현행	개정안
반사실을 발견할 수 없는 때에는 신고인과 피신고인에게 그 사유를 <u>회시하고</u> 내사종결 처리하여야 한다. 이 경우 판단 사유와 그 근거 등을 사안별로 기재하여 신고인에게 알려주어야 한다.	----- ----- ----- <u>알리고</u> ----- -----. ----- ----- -----.
<u><신 설></u>	⑥ <u>감독관은 기간제법 제8조 및 파견법 제21조제1항 관련 신고 사건에 대해 조사한 결과 그 차별적 처우가 있는 날(계속되는 차별적 처우는 그 종료일)부터 6개월이 지난 때에는 신고인에게 이를 알리고 해당 사건을 내사종결 처리할 수 있다.</u>
⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신고인이 신고의사가 없는 것으로 간주하여 신고인에게 이를 <u>회시하고</u> 내사종결 처리할 수 있다.	⑦ ----- ----- ----- ----- <u>알리고</u> ----- -----.
1. 2. (생략)	1. 2. (현행과 같음)
3. <u>신고인이</u> 신고내용에 대해 서면, 통신기기 문자 또는 유선으로 신고의사가 없음을 명확히 표시한 경우. 다만, <u>통신기기 문자 또는 유선의 경우</u>에는 별지 제6호서식의 전화	3. <u>신고인이 시정지시 전에</u> --- ----- ----- -----. ----- <u>유선</u>----- ----- -----

현행	개정안
등 사실확인내용을 작성하고 과장의 결재를 받아야 한다. ⑥ 피신고인의 소재가 불명하거나 2회 이상의 출석요구에 응하지 아니한 경우 신고인·참고인 등에 대한 조사결과에 따라 법 위반사실이 확인되면 즉시 수사에 착수하고, 법 위반사항을 발견할 수 없을 때에는 <u>제4항</u>과 같이 처리하여야 한다. ⑦·⑧ (생략) ⑨ 내사종결 처리하고자 할 때에는 <u>제34조 제2항</u>에 따라 지방관서장이 선람한 사건은 지방관서장에게, 그 이외의 사건은 과장에게 별지 제28호서식의 민원서류처리전에 의하여 결재를 받아야 한다. ⑩·⑪ (생략) 제42조(처리기간) ① 고소·고발·범죄인지사건은 접수 또는 범죄인지일로부터 2월 이내에 수사를 완료하여 검찰에 송치하여야 하며 그 외의 사건은 접수한 날로부터 25일 이내에 처리하여	----- -----. ⑧ ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>제5항</u>----- -----. ⑨·⑩ (현행 제7항 및 제8항과 같음) ⑪ ----- --- <u>제34조 제2항</u>----- ----- ----- ----- ----- -----. ⑫·⑬ (현행 제10항 및 제11항과 같음) 제42조(처리기간) ① ----- ----- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
과장의 사전 결재를 받아야 한다.	----- --.
⑤ 감독관은 「형사소송법」 제243조의2 및 「특별사법경찰관리 수사준칙」 제10조와 제11조에 따라 정당한 사유가 없는 한 변호인을 참여하게 하여야 한다.	⑤ ----- 「형사소송법」 제243조의2 및 「특별사법경찰관리 수사준칙」 제10조----- ----- ----- --.
제49조(노동쟁의 중 불법행위에 대한 사법경찰권 행사) ① (생략)	제49조(노동쟁의 중 불법행위에 대한 사법경찰권 행사) ① (현행과 같음)
② 감독관은 노동쟁의와 관련하여 고소·고발·진정을 받았을 때에는 지체 없이 조사 처리하여야 하며, 그 내용이 형사법 위반인 때에는 즉시 검사의 지휘를 받아 <u>관할경찰서</u> 로 이송하여야 한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>관할 경찰서</u> ----- -----.
제51조(구속영장 신청기준) ① 감독관은 피의자가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 범하였다고 <u>의심할만한</u> 상당한 이유가 있고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 검사에게 구속영장을 신청하여야 한다.	제51조(구속영장 신청기준) ① -- ----- ----- ----- <u>의심할 만한</u> ----- ----- ----- ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)

현행	개정안
② 제1항에 따라 구속영장을 신청하여야 할 기준은 다음 각 호 각 목의 어느 하나와 같다. 1. <u>근로기준법</u> 위반 가. 재산은닉 등에 따른 체불 행위 나. 3개월분 이상의 임금이 누적되어 체불되거나 1회의 체불기간이 30일 이상으로 연간 5회 이상의 체불을 하는 등 상습적인 체불로 인하여 노사분규를 야기한 경우 다. ~ 사. (생략) 2. <u>노동조합 및 노동관계조정법</u> 위반 가.·나. (생략) ③ (생략) <u><신설></u>	② ----- ----- <u>각 호의 구분에 따른 각 목</u>-----. 1. 「<u>근로기준법</u>」 ----- ----- 가. 재산을 은닉하거나 지급 능력이 있음에도 임금을 체불하는 경우 나. 임금체불로 동종전과가 있는 등 상습적으로 임금을 체불하는 경우 다. ~ 사. (현행과 같음) 2. 「<u>노동조합 및 노동관계조정법</u>」 위반 가.·나. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) <u>제51조의2(체포영장 신청기준) 감독관은 「형사소송법」 제200조에 따라 임금을 체불한 자를 비롯한 피의자에게 출석을 요구하였으나 피의자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 즉시 체포영장을 검사에게</u>

현행	개정안
제61조(사건의 송치) ①·② (생략) <u><신 설></u> ③ 감독관은 사건을 <u>송치한 후</u>	<u>신청하여야 한다.</u> 1. <u>명시적으로 출석을 거부하는 경우</u> 2. <u>정당한 이유 없이 출석에 응하지 아니하여 출석조사가 불가능하다고 판단되는 경우</u> 제61조(사건의 송치) ①·② (현행과 같음) ③ 감독관은 범죄의 중대성 등을 고려하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로감독행정정보시스템에 따른 정식의견서를 작성하여야 한다. 1. <u>구속사건</u> 2. <u>법정형에 벌금형이 없거나 범죄혐의가 중한 사건</u> 3. <u>피의자가 범행을 부인하거나 사안이 복잡하여 증거판단이 필요한 사건</u> 4. <u>임금체불의 경우 동종전과가 있거나 지급 여력이 있음에도 고의적으로 임금을 지급하지 않는 사건</u> 5. <u>불기소 의견인 사건</u> 6. <u>기소중지 의견인 사건</u> 7. <u>참고인중지 의견인 사건</u> ④ ----- <u>송치하고</u> --

현행	개정안
그 사실을 신고인과 피신고인에게 <u>회시한</u> 후 별지 제28호서식의 민원서류처리전으로 결재를 받아 종결 처리하여야 한다. 제63조(법령질의 처리관할) ① (생략) ② <u>관할내</u>의 질의서가 아닌 때에는 8근무시간 내에 <u>관할지방관서</u>로 이송하여야 한다. 제64조(법령질의 처리원칙) ① ~ ③ (생략) ④ 감독관은 법령의 질의가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본부의 해석을 받아 <u>회시</u>하여야 한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 그 밖에 전국적인 노사문제와 <u>관련있</u>는 사항이거나 사회적 관심사항으로 판단되는 경우 제66조(법령질의 처리기간) 감독관은 법령의 해석과 관련된 질의서가 접수된 때에는 과장의 결재를 받아 7일 이내에 <u>회시</u>하여야 한다. 다만, 사실관계의 판단이 선행되어야 하는 경우에는 지방관서장의 결재를 받아 접수	----- -- <u>알린</u> ----- ----- -----. 제63조(법령질의 처리관할) ① (현행과 같음) ② <u>관할 내</u>----- ----- <u>관할 지방관서</u>-----. 제64조(법령질의 처리원칙) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- -- <u>회신</u>-----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----- -- <u>관련 있</u>----- ----- -- 제66조(법령질의 처리기간) ---- ----- ----- ----- <u>회신</u>----- -----. ----- -----

현행	개정안
한 날부터 14일 이내에 처리할 수 있다.	----- -----.
제68조(감시적·단속적 근로에 종사하는 자에 대한 적용제외 승인) ① 「근로기준법」 제63조 제3호 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항에 따른 “감시적 근로에 종사하는 자”의 적용제외 승인은 다음 각 호의 기준을 모두 갖춘 때에 한한다.	제68조(감시적·단속적 근로에 종사하는 자에 대한 적용제외 승인) ① ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1.·2. (생략)	1.·2. (현행과 같음)
3. 사업주의 지배 하에 있는 1일 근로시간이 12시간 이내인 경우 또는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 격일제(24시간 교대) 근무의 경우	3. ----- ----- ----- -----
가. (생략)	가. (현행과 같음)
나. 가목의 요건이 확보되지 아니하더라도 공동주택(「주택법 시행령」 제2조 제1항 및 「건축법 시행령」 별표 1 제2호 가목부터 라목까지 규정하고 있는 아파트, 연립주택, 다세대주택, 기숙사) 경비원에 있어서는 당사자간의 합의가 있고 다음날 24시간의	나. ----- ----- ----- ----- 제2호가목 ----- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
휴무가 보장되어 있는 경우	----- -
4. (생략)	4. (현행과 같음)
5. 근로자가 감시적 근로자로서 근로시간, 휴게, 휴일에 관한 규정의 적용이 제외된다는 것을 근로계약서 또는 확인서 등에 명시하고 근로자에게 다음 각 목의 근로조건을 보장하는 경우	5. ----- ----- ----- ----- ----- -----
가. 휴게시간(수면시간을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)이 <u>근로시간</u> 보다 짧을 것. 다만, 사업장의 특성상 불가피성이 인정되고 휴게 시간에 사업장을 벗어나는 것이 허용되는 경우에는 예외로 한다.	가. ----- ----- ---- <u>근로시간보다</u> ----- -. ----- ----- ----- ----- -----.
나.·다. (생략)	나.·다. (현행과 같음)
② ~ ⑥ (생략)	② ~ ⑥ (현행과 같음)
제69조(15세 미만인 자의 취직인허) ① 「근로기준법」 제64조 제1항 및 같은 법 시행령 제35조제1항 본문에 따른 13세 이상 15세 미만인 자(「초·중등교육법」에 따른 중학교에 재학 중인 18세 미만인 자를 포함한다)	제69조(15세 미만인 자의 취직인허) ① ----- ----- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
의 취직인허증은 다음 각 호의 기준을 모두 갖춘 경우에 직종을 지정하여 발급한다. 1. 도덕상 또는 보건상 유해·위험한 직종(「근로기준법시행령」 제40조의 별표4중 18세미만인 자의 사용금지직종)이 아닌 경미한 작업일 것 2. ~ 4. (생략) ② 「근로기준법시행령」 제35조제1항 단서규정에 따라 예술공연에 참가하는 13세 미만인 자에 대한 취직인허증의 발급에 관하여는 제1항을 준용한다. 제70조(미성년자에게 불리한 근로계약의 해지) 감독관은 「근로기준법」 제67조제2항에 따른 미성년자의 근로계약이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 근로계약을 해지할 수 있다. 1. 「근로기준법시행령」 제40조의 별표4 중 18세미만인 자의 사용금지직종에 규정된 도덕상 또는 보건상 유해·위험한 직종에 사용하는 근로계약인 경우	----- ----- -----. 1. ----- -----「근로기준법 시행령」 제40조의 별표 4 중 18세 미만----- ----- 2. ~ 4. (현행과 같음) ② 「근로기준법 시행령」 제35조제1항 ----- ----- ----- -----. 제70조(미성년자에게 불리한 근로계약의 해지) ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. 「근로기준법 시행령」 제40조의 별표 4 중 18세 미만--- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
2. 3. (생략)	2. 3. (현행과 같음)
4. 친권자나 후견인의 <u>동의없이</u> 18세 미만인 자와 근로계약을 체결한 경우	4. ----- <u>동의 없이</u> ----- -----
제71조(임산부 및 18세 미만인 자 의 야간·휴일근로인가 요건)	제71조(임산부 및 18세 미만인 자 의 야간·휴일근로인가 요건)
① 「근로기준법」 제70조제2 항에 따른 임산부 및 <u>18세미만</u> 인 자의 야간·휴일근로 인가대 상은 「근로기준법」 제69조 및 제71조의 근로시간의 준수가 가 능하다고 인정되고 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 사유 의 야간 또는 휴일근로에 한한 다.	① ----- ----- <u>18세 미만</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --.
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
② 제1항에도 불구하고 18세 미 만자의 심야시간(<u>24시~익일 6</u> 시) 근로는 생계곤란 등으로 불 가피하고 사업장 근무실태 및 업무강도를 연소근로자가 감내 할 수 있다고 판단되는 경우에 한하여 인가할 수 있다.	② ----- ----- (<u>24시~다음날</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
③ 임산부 및 18세 미만인 자에 대한 야간·휴일근로인가는 <u>「근로기준법시행규칙」</u> 별지 제12호서식에 인가종류, 근로자	③ ----- ----- <u>「근로기준법 시행규칙」</u> ---- -----

현행	개정안
의 성명, 생년월일, 근무부서 및 업무, 인가기간, 근로시간(18세 미만자의 야간근로의 경우) 등을 표시한 “인가자 현황”을 첨부하여 발급하여야 한다. 다만, 임신근로자에 대한 야간 및 휴일근로 인가시 인가대상 임신근로자에게 야간·휴일근로의 명시적인 청구 여부, 모성보호 협의 및 임신근로자의 야간·휴일근로 필요성 등을 직접 확인해야 한다. 제74조(취업규칙의 신고) ①·② (생략) ③ 취업규칙은 각 사업장에서 관할 지방관서에 각각 신고하는 것을 원칙으로 하되, 다음 <u>각호</u>의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 취업규칙 신고로 사업장 전체의 취업규칙이 신고된 것으로 본다. 1. 2. (생략) 제75조의2(단체협약 신고 및 심사) ① (생략) ② 감독관은 단체협약이 신고된 경우에는 <u>별지 제52호 서식</u>의 단체협약접수심사대장에 기재	----- ----- ----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- -----. 제74조(취업규칙의 신고) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>각 호</u> ----- ----- ----- ----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 제75조의2(단체협약 신고 및 심사) ① (현행과 같음) ② ----- ----- <u>별지 제52호서식</u> ----- -----

현행	개정안
하고 심사현황 및 심사결과 등을 기록·관리하여야 한다. ③ 감독관은 단체협약의 신고를 접수한 때에는 20일 이내에 심사하고 그 결과를 <u>별지 제53호 서식</u>에 따라 과장에게 보고하여야 한다. ④ 신고한 단체협약 내용 중 법령에 위반되는 부분이 있을 경우에는 심사종료 후 3일 이내에 「노동조합 및 노동관계조정법」 <u>제31조 제3항</u>에 따라 노동위원회에 의결을 요청하여야 한다. ⑤ 노동위원회가 단체협약이 법령에 위반된다고 의결하고, 그 결과를 통보한 <u>경우에는 노동조합 및 노동관계조정법 시행규칙 제16조의 별지 제15호 서식</u>에 따라 즉시 시정을 명하여야 한다. ⑥ (생략) 제77조(퇴직연금규약 신고 및 심사) ① (생략) ② 감독관은 퇴직연금규약의 신고를 접수한 때에는 7일 이내에 심사하고 그 결과를 별지 제48	----- -----. ③ ----- ----- ----- <u>별지 제53호서식</u>----- -----. ④ ----- ----- ----- ----- <u>제31조제3항</u>----- ----- -----. ⑤ ----- ----- ----- <u>경우에는 「노동조합 및 노동관계조정법 시행규칙」 제16조의 별지 제15호서식</u>----- ----- -----. ⑥ (현행과 같음) 제77조(퇴직연금규약 신고 및 심사) ① (현행과 같음) ② ----- ----- -----

현행	개정안
호서식에 따라 과장에게 보고하여야 한다. 다만, 「근로자퇴직급여 보장법」 제23조에 따라 장관의 승인을 받아 제출한 둘 이상의 사용자가 참여하는 확정기여형퇴직연금제도의 퇴직연금규약(표준규약)에 대하여는 별지 제48호서식에 따른 절차심사만 한다. <후단 신설>	----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- -----하고, 개업공인노무사의 확인을 받아 제출한 퇴직연금규약은 심사를 생략할 수 있다.
③·④ (생략)	③·④ (현행과 같음)

부 칙<2024. 6. 30.>

이 규정은 2024년 7월 1일부터 시행한다.

〈별표 2〉

사업장감독 시 점검 확인 주요 서류

1. 근로기준법 분야

- 취업규칙, 기숙사 규칙, 인사규정, 징계규정, 단체협약
- 근로계약서, 근로자 명부, 출근부
- 임금결정·지급방법 또는 계산의 기초에 관한 사항(임금협약, 급여규정 등)
- 상여금 지급기준 및 지급서류(상여금지급규정 등)
- 단시간근로자의 근로조건 관련서류
- 임금대장(근로시간, 통상임금 산정의 적정여부 등)
- 임금명세서(임금총액, 임금의 구성항목별 금액 등)<신설 2023.7.24.>
- 승급 또는 감급 관련 ○ 해고·퇴직 관련
- 평균임금 산정 관련 ○ 경영상 이유에 의한 고용조정 관련
- <삭제 2023.7.24.> ○ 취직인허증 및 연소근로자 취업동의서
- 출산전후휴가, 시간외근로, 쉬운 종류의 근로 전환 관련<개정 2023.7.24.>
- 근로시간제도 관련서류(탄력적근로시간제, 선택적근로시간제, 근로시간계산의 특례, 근로시간 및 휴게시간의 특례 도입관련 서면합의서 등)
- 인가·허가·승인·인정 관련서류(야업·휴일근로 인가시 법제68조제3항에 의한 근로자대표와의 협의서류)
- 연차유급휴가 적치·사용대장, 보상휴가 관련 서류(합의서, 근로자대표 선출, 사용대장 등), 연차유급휴가 사용 촉진 관련 서류, 연차·휴일 대체 관련 서류(합의서, 근로자대표 선출, 사용대장 등)
- 재해보상 서류 ○ 사용증명서 발급 관련
- 직장 내 괴롭힘 신고·조사·처리 관련 서류<신설 2023.7.24.>

2. 최저임금법 분야

- 최저임금 적용제외 인가 서류 ○ 최저임금사항 주지 관련 서류
- 도급으로 사업을 행하는 경우 인건비 단가 등 도급계약 관련 서류<신설 2012.7.31>
- 수습근로자의 근로계약서 등 최저임금 감액적용 관련 서류<개정 2023.7.24.>

3. 근로자퇴직급여보장법 분야<신설 2013.10.15.>

- 퇴직급여 지급 관련 <신설 2023.7.24.>
- 퇴직급여제도의 선택·변경 관련 근로자 대표의 동의서
- 퇴직연금제도의 내용 변경 관련 근로자 대표의 의견청취자료 및 동의서
- 퇴직연금규약
- 규약에서 정한 사항의 이행 관련 서류
- 운용관리업무 및 자산관리업무의 수행 계약서
- 퇴직연금제도 가입자의 교육실시와 관련된 서류
- <삭제 2023.7.24.>

4. 기간제 및 단시간근로자보호등에관한법률 관련분야<신설 2007. 7. 1>

- 근로계약서, 취업규칙, 단체협약 등
- 단시간근로자의 초과근로 관련서류
- 노동위 시정명령 관련서류
- 기간제근로자 및 단시간근로자의 차별적 처우 여부를 판단하는데 필요한 관련 서류<신설 2012.7.31>

5. 파견근로자보호 등에 관한 법률 분야<신설 2005. 2.26>

- 근로자파견사업 대상업무 관련 서류
- 근로자파견사업 허가기준 관련 서류
- 근로자파견계약 관련 서류
- 파견근로자 근로조건 보호 관련 파견·사용 사업주의 조치필요사항 관련 서류
- 근로자파견사업 운영 관련 서류
- 파견근로자의 차별적 처우 여부를 판단하는 데 필요한 관련 서류<신설 2012.7.31>
- 기타 사내하도급 관련 서류

6. <삭제 2011.12.23>

7. 근로복지기본법 분야<개정 2011.12.23>

- 기금의 용도사업 및 증식사업 관련 ○ 기금의 부동산 소유 관련
- 법 시행을 위한 시정명령 이행관련
- 보조 또는 용자받은 자금의 사용과 관련한 분야
- 우리스주조합 규약 ○ 우리스주조합 회계장부 및 서류
- 우리스주조합원(대의원)총회 회의록
- 우리스주조합 및 조합원의 주식취득·관리에 관한 장부와 서류

8. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 분야<개정 2008.12.31>

- 모집과 채용 관련 ○ 동일가치 동일임금 관련
- 임금외의 금품 등 ○ 교육·배치 및 승진 관련
- 정년·퇴직 및 해고 관련 ○ 직장내 성희롱의 금지 및 예방 관련
- 직장내 성희롱 발생시 조치 관련 ○ 직장내 성희롱의 예방교육 관련
- 고객 등에 의한 성희롱 방지 관련 ○ 적극적 고용개선조치 관련
- 출산전후휴가 관련<개정 2023.7.24.> ○ 배우자 출산휴가 관련
- 육아휴직 등(육아기 근로시간 단축 포함) ○ 직장보육시설 설치 및 지원 관련
- 명예고용평등감독관 위촉 관련 ○ 고충처리기관 설치 관련

9. 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률 분야

- 노사협의회 규정 ○ 노사협의회 회의록
- 노사협의회 설치 및 규정신고 관련 ○ 노사협의회 위원 구성 관련
- 정기노사협의회 개최 관련 ○ 고충처리위원 선임 및 처리 관련

10. 건설근로자의고용개선등에관한법률 분야<신설 2004.8.2>

- 건설공사도급계약서 등 공사착공 등의 관련서류

○ 고용보험 근로내역 확인신고서<개정 2011.12.23>

○ 기타 건설근로자퇴직공제사업과 관련된 자료

11. 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 관련분야<신설 2009. 3. 20>

○ 모집·채용 관련

○ 임금, 임금외의 금품지급 및 복리후생 관련

○ 교육·훈련 관련

○ 배치·전보·승진 관련

○ 퇴직·해고 관련

○ 그 밖에 연령차별금지제도 운영 관련

12. 노동조합 및 노동관계조정법 분야<신설 2013.10.15>

○ 단체협약서(부속합의서 등)

○ 근로시간면제 제도 운영 관련 서류

○ 단체교섭·노사협의회·노사공동위원회 활동 관련 서류

○ 기타 사용자의 부당노동행위 여부를 판단하는데 필요한 관련 서류

13. 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률 분야 <신설 2023.7.24.>

○ 근로계약서, 취업규칙, 단체협약 등

○ 가사근로자 고충 처리·조정 관련 서류

○ 가서비스 제공기관 인증 및 이용계약 관련 서류

〈별표 3〉

개별근로관계법 위반사항 조치기준

○ 일반조치 기준

1. 사건처리기간 범위 내에서 조치기준란에 기재된 시정기간내에 시정하도록 서면지시하되, 기한 내에 시정완료하면 내사종결하고, 기한내에 시정하지 아니하면 범죄인지 보고 후 수사에 착수한다.(행정질서벌의 경우는 과태료 부과)
2. 조치기준란의 반의사불벌 관련사항
 - 피해자가 처벌을 희망하지 아니하는 명시적인 의사표시가 있는 경우 진정사건 또는 사업장 근로감독 사안은 내사종결하고
 - 범죄인지사건, 고소·고발 사건은 불기소의견으로 검찰 송치한다.
3. "즉시시정"의 경우 시정완료하면 내사종결하고 시정하지 아니하면 범죄인지(과태료 부과)한다.
4. "즉시범죄인지" 또는 시정기간이 명시되지 않은 경우에는 즉시 범죄인지보고(과태료 부과)한다.
5. 처리기간의 계산은 민원처리에 관한 법률 제19조의 처리기간의 계산에 의한다.
6. 위의 1호부터 5호까지는 별표4 「집단 노동관계법령 위반사항 조치기준」에도 준용한다.
7. 기간제법 제8조 및 파견법 제21조를 위반한 경우에는 시정기간 내에 시정하도록 서면으로 지시하되, 기한까지 시정을 완료하면 행정종결하고, 기한까지 시정하지 아니하면 별지 제51호서식의 차별적처우내용통보서에 관련 서류 사본을 첨부하여 관할 지방노동위원회에 통보한다. <신설 2012.7.31.>

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로기준법	제6조	차별대우	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제7조	강제근로	○ 즉시 범죄인지
	제8조	폭행	○ 즉시 범죄인지
	제9조	중간착취	○ 즉시 범죄인지
	제10조	공민권행사 침해	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제13조	보고, 출석불이행	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제14조	법령요지 등의 게시 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제17조	주요 근로조건 서면 명시 및 교부의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제20조	위약예정금지 위반	○ 즉시 범죄인지
	제21조	전차금 상쇄금지 위반	○ 즉시 범죄인지
	제22조제1항	강제저축금지 위반	○ 즉시 범죄인지
	제22조제2항	저축금 관리 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제23조제2항	업무상부상·질병자 등 해고	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로기준법	제26조	해고예고 미이행	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지) - 다만, 부당해고 구제명령에 따라 임금상당액 지급·금전보상이 이미 이루어진 진정사건에 대해서는 법 위반 확인시 시정지시(해고예고수당 지급) 없이 즉시 범죄인지 - 신고내용 조사과정에서 당사자간 합의 등으로 신고가 철회·취소된 경우에는 내사종결
	제34조제1항, 제2항	<삭제 2012.7.31>	
	제36조	각종금품 미청산	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제39조	사용증명서 교부 위반	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제40조	취업방해의 금지	○ 즉시 범죄인지
	제41조	근로자명부 미비치	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제42조	계약서류 미보존	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제43조	임금의 체불, 부정기불, 비통화불, 간접불 등	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로기준법	제44조	수차의 도급에 의해 행하여지는 사업에 대한 임금 미지급	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제44조의2	건설업에서의 임금지급 연대책임 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제45조	비상시 지불위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제46조	휴업수당 미지급	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제47조	도급근로자에 대한 일정액의 임금미보장	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제48조제1항	임금대장 미작성등	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제48조제2항	임금명세서 미교부	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제50조	근로시간 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로기준법	제51조의2 제2항	3개월 초과 탄력근로제 하에서 다음 근로일 개시 전까지 11시간 연속 휴게시간 미부여	○ 시정기간 3개월 이내(미시정시 범죄인지)
	제51조의2 제5항	3개월 초과 탄력근로제 도입시 임금보존 방안 미신고(근로자 대표와 서면합의로 임금보존방안 마련한 경우 제외)	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제51조의3	3개월 이내 및 3개월 초과 탄력근로제 하에서 근로시간이 단위기간보다 짧은 경우 주평균 40시간 초과시간 연장 가산임금 미지급	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌죄) - 다만, 통상임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우에는 25일 이내
	제52조제2항 제1호	1개월 초과 선택근로제 하에서 다음근로일 시작 전까지 11시간 연속 휴게시간 미부여	○ 시정기간 3개월 이내(미시정시 범죄인지)
	제52조제2항 제2호	1개월 초과 선택근로제 하에서 1개월마다 주 평균 40시간 초과시간 가산임금 미지급	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌죄) - 다만, 통상임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우에는 25일 이내
	제53조제1항, 제2항, 제4항	연장근로한도 위반	○ 시정기간 3개월 이내(미시정시 범죄인지)
	제53조제5항	특별연장근로 부적당에 따른 휴게 및 휴일부여 시정명령 불이행	○ 시정명령 3개월 이내(미시정시 범죄인지)
	제53조제7항	특별연장근로 실시 근로자의 휴게시간 미부여 등 건강보호조치 불이행	○ 시정기간 3개월 이내(미시정시 범죄인지)
	제54조	휴게시간 미부여	○ 시정기간 3개월 이내(미시정시 범죄인지)
	제55조	주휴일 「관공서의	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
		공휴일에 관한 규정에 따른 공휴일 및 대체공휴일 미부여	
	제56조	연 장 · 야 간 · 휴일근로수당 미지급	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제59조제2항	근 로 시 간 특 례 도 입 사업장에서 11시간 연속휴식시간 미부여	○ 시정기간 3개월 이내(미시정시 범죄인지)
	제60조제1항, 제2항, 제4항, 제5항	연차유급휴가 미부여	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제64조	최저연령 위반	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제65조	여성과 18세 미만자 사용금지 위반	〃
	제66조	연소자 증명서 미비치	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제67조	미성년자 근로계약 위반	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로기준법	제69조	18세 미만자 근로시간 위반	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제70조제1항	18세 이상 여성근로자의 야간 및 휴일근로의 제한	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제70조제2항	임산부와 18세 미만자의 야간 및 휴일근로의 제한	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제70조제3항	인가 전 근로자대표와 미협의	○ 시정기한 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제71조	산후 1년이 경과하지 아니한 여성에 대한 연장근로한도 위반	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제72조	여성과 18세 미만자의 갱내근로 금지	○ 즉시 범죄인지
	제73조	생리휴가 미실시	○ 의사표시 또는 청구에도 불구하고 휴가를 부여하지 않은 경우 즉시 범죄인지
	제74조제1항	출산전후휴가 90일 미부여	○ 즉시 범죄인지 (다만, 출산지연으로 산후 45일이 안되는 경우 내사종결)
	제74조제2항	출산전후휴가 분할사용 불허용	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제74조제3항	유산·사산휴가 미부여	○ 즉시 범죄인지 (다만, 출산지연으로 산후 45일이 안되는 경우 내사종결)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로기준법	제74조제4항	출산전후휴가 기간 중 최초 60일분 임금 미지급	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제74조제5항	임신 중 여성근로자의 시간외근로 제한	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제74조제5항	임신 중인 여성근로자의 요구가 있는 경우에도 쉬운 종류의 근로 전환 미실시	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제74조제6항	출산전후휴가 종료 후 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무복귀 의무 위반	○ 시정기간 25일(미시정시 범죄인지)
	제74조제7항	임신기 근로시간 단축 미허용	○ 시정기간 14일(미시정시 과태료)
	제74조제9항	임신근로자 출·퇴근시간 변경 미허용	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제75조	육아시간 미부여	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제76조의2	사용자의 직장 내 괴롭힘 금지 (사용자의 ①배우자, ②4촌 이내의 혈족 ③4촌 이내의 인척이 근로자인 경우를 포함)	○ 즉시 과태료
	제76조의3 제2항	직장 내 괴롭힘 발생 사실 확인을 위한 조사 의무 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료) - 다만, 최근 3년 이내 조사의무 위반으로 시정지시 또는 과태료 부과한 사실이 있는 경우에는 즉시 과태료 부과
	제76조의3 제4항	직장 내 괴롭힘 피해근로자 요청 시 근무장소의 변경 등 적절한 조치의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제76조의3	직장 내 괴롭힘을 한	○ 시정기간 25일 이내

	제5항	자에 대한 징계 등 조치 위반	(미시정시 과태료)
	제76조의3 제6항	직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고 등 불리한 처우	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제76조의3 제7항	직장 내 괴롭힘 조사 중 알게된 비밀 누설	○ 즉시 과태료

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로기준법	제77조	기능습득자에 대한 혹사 및 가사업무 종사	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제78조	요양보상 미이행	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제79조	휴업보상 미이행	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제80조	장해보상 미이행	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제82조	유족보상 미이행	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제83조	장의비 미지급	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제91조	재해보상서류 미보존	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제93조	취업규칙 미신고	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제94조	취업규칙 변경절차 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제95조	제재규정 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제96조 제1항, 제2항	취업규칙 변경명령 불이행	○ 근로기준법 시행규칙 제20호서식에 따라 25일 이내에 시정하도록 변경명령 - 변경 신고한 취업규칙은 재심사하고, 다 시 변경명령 사유에 해당하는 경우(변경 신고한 취업규칙이 법령, 단체협약에 어 긋나거나 또는 변경신고를 하지 아니한 경우)에는 15일 이내에 시정하도록 재변경 - 재 변경명령에도 불구하고 시정되지 아 니한 경우(재변경한 취업규칙이 법령, 단 체협약에 어긋나거나 또는 재 변경신고 를 하지 아니한 경우)에는 10일 이내에 보고하도록 제7호서식의 보고요구서에 따라 보고를 촉구하고, 이에 응하지 아니 한 경우(보고한 취업규칙이 법령, 단체협 약에 어긋나거나 또는 보고를 하지 아니 한 경우)에는 수사에 착수

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로기준법	제98조제2항	기숙사 생활의 자치에 필요한 임원 선거 간섭	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제99조	기숙사 규칙작성 등 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제100조	부속기숙사에 대한 설치·운영 기준 미충족	○ 시정기간 3개월 이내(미시정시 범죄인지)
	제102조	근로감독관의 업무에 대한 방해, 기피 등의 행위	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제104조제2항	감독기관에 대한 신고를 이유로 한 해고 등 불리한 처우	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
최저임금법	제6조 제1항, 제2항	최저임금액 미달	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지) - 다만, 최근 3년 이내 최저임금 금액 미달로 재위반시 즉시 범죄인지 보고 후 수사에 착수

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
최저임금법	제6조 제7항	도급인의 귀책사유로 인한 최저임금액 미달에 대한 연대책임 이행지시 불이행	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제11조	최저임금 주지의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제25조	임금에 관한 사항 미보고 및 허위보고	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제26조제2항	자료제출·검사거부·방해 또는 기피·허위진술	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
남녀고용 평등과 일· 가정 양립 지원에 관한 법률	제7조	모집과 채용에서 평등기회 미부여	○ 모집기간이 경과한 경우 1차 서면 경고 조치(다만, 최근 3년 이내 재워반시 즉시 범죄인지 보고 후 수사에 착수) ○ 모집기간이 경과하지 않은 경우는 즉시 서면 시정지시(다만, 최근 3년 이내 재워반시 즉시 범죄인지 보고 후 수사에 착수) - 시정완료하면 내사 종결하고 - 시정하지 아니하면 범죄인지 보고 후 수사에 착수 ○ 채용과 관련한 사항의 경우 25일 이내에 시정하도록 서면 지시하되 - 시정완료하면 내사종결하고 - 시정하지 아니하면 범죄 인지보고 후 수사에 착수

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
남녀고용 평등과 일 ·가정 양 립 지원에 관한 법률	제8조제1항	임금차별	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제9조	임금외의 금품 등 차별	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제10조	교육, 배치 및 승진 차별	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제11조	정년·퇴직 및 해고차별	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제12조	사업주의 성희롱 금지	○ 즉시 조사 후 과태료 부과
	제13조제1항	직장내 성희롱의 예방을 위한 교육 미 실시	○ 최근 1년 이내(회계년도 기준) 교육을 미 실시하였을 경우 25일 이내에 교육 실시하도록 시정지시(미시정시 과태료) - 다만, 최근 3년 이내 2회 이상 교육을 미 실시하였을 경우 즉시 과태료
	제13조제3항	직장 내 성희롱 예방 교육 내용 상시 게시 의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제14조제2항	직장내 성희롱 발생 사실 확인을 위한 조사의무 위반	○ 즉시 과태료
	제14조제4항	직장 내 성희롱 피해근로자 요청시 근무장소의 변경 등 적절한 조치 의무위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제14조제5항	직장 내 성희롱을 한 자에 대한 징계 등 조치 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
남녀고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률	제14조제6항	직장 내 성희롱 신고근로자 등에 대한 불리한 처우 금지 위반	○ 즉시 범죄인지
	제14조제7항	직장 내 성희롱 조사한사람, 보고받은 사람 등 피해자 의사에 반하여 비밀누설 금지 의무 위반	○ 즉시 과태료
	제14조의2 제1항	고객 등의 의한 성희롱 피해자 보호조치 의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제14조의2 제2항	고객 등에 의한 성희롱 피해 근로자에게 고용상 불이익한 조치금지 위반	○ 즉시 과태료
	제17조의3 제1항	적극적 고용개선조치 시행계획 미제출	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제17조의3 제2항	남녀근로자 현황미제출 또는 허위제출	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제17조의4 제1항	적극적 고용개선 조치 이행실적 미제출 또는 허위제출	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제18조제4항	출산전후휴가급여 신청 관련 사업주의 미협력	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
남녀고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률	제18조의2 제1항	근로자의 청구에도 불구하고 배우자 출산휴가 10일 미부여 배우자 출산휴가 기간 10일 임금 미지급	○ 배우자 출산 후 90일 이내의 경우 즉시 시정(미시정시 과태료) ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제18조의2 제5항	배우자 출산휴가를 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우 금지 위반	○ 해고시 즉시 범죄인지 ○ 그 밖의 불리한 처우시 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제18조의3	난임 치료 휴가 미부여	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제19조제1항	육아휴직 미부여	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제19조제3항	육아휴직을 이유로 해고 그 밖에 불리한 처우금지 위반	○ 해고시 즉시 범죄인지 ○ 그 밖에 불리한 처우시 시정기간 14일 이내 (미시정시 범죄인지)
	제19조제4항	육아휴직전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무로의 복귀 위반 및 근속기간에 미포함	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제19조의2 제1항	육아기 근로시간 단축 신청 미허용	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제19조의2 제2항	사업주의 육아기 근로시간 단축 서면통지의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제19조의2 제5항	육아기 근로시간 단축을 이유로 해고 그 밖에 불리한 처우금지 위반	○ 해고시 즉시 범죄인지 ○ 그 밖의 불리한 처우시 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
남녀고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률	제19조의2 제6항	육아기 근로시간단축 후 같은 업무 또는 같은 수 준의 임금을 지급하는 직무로의 미복귀	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제19조의3 제1항	육아기 근로시간단축을 이유로 근로조건 불이익	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제19조의3 제2항	육아기 근로시간단축 근로자의 근로조건 서면명시 의무위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제19조의3 제3항	육아기 근로시간단축 근로자의 연장근로제한 위반	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제22조의2 제1항	가족돌봄휴직 미부여	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제22조의2 제2항	가족돌봄휴가 미부여	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제22조의2 제6항	가족돌봄휴직 또는 가 족돌봄휴가를 이유로 한 해고 등 그 밖에 불 리한 처우 금지 위반	○ 해고시 즉시 범죄인지 ○ 그 밖에 불리한 처우시 시정기간 14일 이내 (미시정시 범죄인지)
	제22조의3 제5항	가족돌봄 등을 위한 근 로시간 단축을 이유로 한 해고 등 그 밖의 불 리한 처우 위반 금지	○ 해고시 즉시 범죄인지 ○ 그 밖의 불리한 처우시 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제22조의4 제1항	가족돌봄 등을 위한 근 로시간 단축을 이유로 근로조건 저하	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제22조의4 제3항	근로시간 단축을 하고 있는 근로자에 대한 연 장근로	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제24조제3항	명예감독관의 정당한 활동을 이유로 당해근 로자에 대해불이익 조치	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제29조의3 (제29조의5)	확정된 시정명령을 정 당한 이유없이 이행하 지 아니한 경우	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
	제4항 및 제29조의6 제3항 준용 포함)		
	제29조의4 제1항	확정된 시정명령에 대한 이행상황의 제출 거부	○ 즉시 과태료
	제29조의5 제1항	사업주가 차별적 처우를 한 경우	○ 시정기간 25일 이내 (미시정시 노동위 통보)
	제29조의6 제1항	확정된 시정명령의 효력확대에 따른 시정요구에 불응한 경우	○ 시정기간 25일 이내 (미시정시 노동위 통보)
	제29조의7	차별적 처우등의 시정신청등을 이유로 한 불리한 처우 금지 위반	○ 즉시 범죄인지
	제31조제1항	보고 또는 서류제출을 거부하거나 허위보고 또는 허위서류 제출, 검사거부, 방해 또는 기피	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
남녀고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률	제33조	동법 제33조 및 시행령 제23조와 관련된 서류 를 고의로 파기 동법 제33조 및 시행령 제23조와 관련된 서류 미보존	○ 즉시 과태료 ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
임금채권 보 장 법	제12조제2항	<삭제>	
	제13조	재산목록 제출거부 또 는 허위재산목록 제출	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제22조	보고나 서류제출 불응 또는 허위보고, 허위서 류 제출	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제24조제1항	질문에 답변거부, 검사를 거부·방해 또는 기피	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제28조 제1호, 제2호	허위 기타 부정한 방법 으로 대지급금 또는 융 자를 받은 자 또는 받게 한 자 부당하게 대지급금 또 는 융자를 받기 위하여 허위보고 또는 증명을 한 자 다른 사람으로 하여금 부당하게 대지급금 또 는 융자를 받게 하기 위 하여 허위보고 또는 증 명을 한 자	○ 즉시 범죄인지

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로복지 기본법	제6조	보조 또는 용자 받은 자금의 목적외 사용	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제35조 제3항 단서	총회 의결사항 의결결여	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제35조 제4항	총회 또는 대의원회 미개최	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제35조 제5항	임원과 대의원 선출방식 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제35조 제7항	우리사주운영 관련 장 부 의 작성·보관(10년) 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제37조	우리사주 취득에 따른 계정관리 위반	○ 취득한 주식을 법이 정한 방법에 따라 배정하지 않은 경우 - 즉시시정(미시정시 과태료) ○ 취득한 주식을 다시 매도한 경우 - 즉시 과태료
	제42조의2	우리사주 강요금지 등 취득	○ 즉시 범죄인지<개정 2014.8.1>

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로복지 기본법	제43조 제1항	우리사주 예탁 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제43조 제3항	예탁 우리사주 양도 또는 담보제공금지 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제46조	의결권 행사방식 위반	○ 즉시 과태료
	제47조	조합 해산절차 및 보고 위반	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제57조	복지기금협의회 회의록 작성·보관(10년) 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제60조 제2항	직무수행을 이유로 한 불이익한 처우금지 위반	○ 제69조에 따른 시정명령(시정기간 25일 이내, 미시정시 과태료)
	제62조	기금법인의 사업(용도) 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제63조	기금의 운용방법 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제64조	기금의 회계 위반	○ 제69조에 따른 시정명령(시정기간 25일 이내, 미시정시 과태료)
	제65조	기금법인의 관리·운영 서류의 작성·보관(5년) 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제66조	기 금 관 리 의 관리·운영사항 공개 위반	○ 제69조에 따른 시정명령(시정기간 25일 이내, 미시정시 과태료)
	제67조	기금법인의 부동산 소유금지 위반	○ 시정기간 3개월 이내(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로복지 기본법	제68조 제1항	기금설치를 이유로 근로복지제도 또는 근로복지시설의 운영을 중단·단축	○ 즉시 범죄인지
	제71조	해산시 재산처리 방법 위반	○ 즉시 범죄인지
	제78조	직무상 비밀누설	○ 즉시 범죄인지
		검직 또는 자기거래 금지 위반	○ 즉시 범죄인지
	제86조의6	기본재산의 공동기금 사업에의 사용 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제86조의8 제2항	공동기금법인 탈퇴시 재산 배분 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제86조의8 제3항	공동기금법인 탈퇴시 배분받은 재산의 처리 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제86조의9	개별 참여 사업주의 사 업 폐지에 따른 재산 처리 위반	○ 즉시 범죄인지
	제86조의12	해산한 공동기금법인의 재산 처리 위반	○ 즉시 범죄인지
	제93조 제1항 제1호 및 제2호	공단의 기금관리 및 운영실태, 근로복지 시설을 수탁·운영하는 비영리단체의 업무·재산 등에 대한 미보고, 거짓보고, 명령위반, 검사거부· 방해·기피	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제93조 제1항 제3호	기금법인의 업무·회계·재산에 관한 사항에 대하여 미고보, 거짓보고,	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
	제93조 제2항	명 령 위 반 , 검사거부·방해·기피 우리사주조합 등에 대한 감독상 필요에 의한 미보고, 거짓보고, 명령위반, 검사거부· 방해·기피	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
건설 근로자의고 용개선등에 관한법률	제5조제1항	고용관리책임자 미신고	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제7조의2	식당, 탈의실, 화장실 설치의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제7조의3 제1항	임금비용을 다른 공사 비와 구분하여 매월 지 급하지 아니한 자	○ 시정기간 30일 이내(미시정시 과태료)
	제7조의3 제2항	임금의 내역을 확인하 지 아니한 자	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제7조의3 제3항	임금을 지급하지 아니 한 경우 그 사실을 통 보하지 아니한 자	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제10조의3 제1항	건설공사의 물량명세서 및 도급금액 산출명세 서 또는 공사원가 계산 서에 퇴직공제에 가입 하는데에 드는 금액을 밝히지 아니한 자	○ 시정기간 30일 이내(미시정시 과태료)
	제10조의3 제2항	하도급 부분에 해당하 는 건설공사의 하도급 금액 산출명세서에 퇴 직공제에 가입하는 데 에 드는 금액을 밝히지 아니한 자	○ 시정기간 30일 이내(미시정시 과태료)
	제10조의4 제1항	퇴 직 공 제 의 무 가 입 불이행	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제13조 제1항	피공제자의 근로일수를 매월 신고하지 아니하 거나 공제부금 미납	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제13조 제4항	피공제자에게 전자카드 를 발급하지 아니한자	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제13조의2	공제회로부터 공제부금 납부 의무 발생 사실을 통보받고도 공제부금을 내지 아니한 자	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제15조	피공제자의 증명요구	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
	제2항	불응	
	제23조 제1항	보고나 서류제출 불응 또는 허위보고, 허위서류 제출 시정명령이나 지시 불응	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제23조 제3항	시정명령 또는 지시 불응<신설 2016.2.1>	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료) <신설 2016.2.1>
	제24조	허위·부정 수급자	○ 즉시 범죄인지
파견근로자 보호등에 관한법률	제5조제5항	파견대상업무 위반 (파견사업주 및 사용사업주)	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지. 다만, 해당 근로자가 아래 시정사항을 거부하여 시정하지 못한 경우에는 내사종결) - 시정지시 내용: 사용사업주가 직접 고용 ※ 파견사업주에 대해서는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률 시행규칙」(이하 이 표에서 “시행규칙”이라 함) 별표에 따른 행정처분 즉시 병과

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
파견근로자 보호등에 관한법률	제6조 제1항 제2항 제4항	파견기간 위반 (파견사업주 및 사용자주)	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지. 다만, 해당 근로자가 아래 시정사항을 거부하여 시정하지 못한 경우에는 내사종결) - 시정지시 내용: 사용자주가 직접 고용<개정 2012.7.31> ※ 파견사업주에 대해서는 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제6조의2 제1항	파견근로자 직접 고용 불이행 (사용사업주)	○ 시정기간 25일 이내에 직접 고용토록 지시 (미시정시 과태료)
	제7조제1항 전단	파견사업 허가위반 (파견사업주)	○ 즉시 범죄인지
	제7조제1항 후단	파견사업 변경 허가 위반	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지) ※ 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제7조제3항	무허가 근로자 파견의 역무사용 (사용사업주)	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지. 다만, 해당 근로자가 아래 시정사항을 거부하여 시정하지 못한 경우에는 내사종결) - 시정지시 내용: 사용자주가 직접 고용
	제10조제2항	부정 갱신허가 (파견사업주)	○ 즉시 범죄인지<개정 2013.10.15> ※ 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제11조제1항	사업폐지 미신고 및 허위신고 (파견사업주)	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료) ※ 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
파견근로자 보호등에 관한법률	제12조제1항 각 호	근로자 파견사업의 허가취소 및 영업정지에 해당하는 경우(파견사업주)	○ 시행규칙 별표에 따라 즉시 행정처분 ※ 제12조제1호, 제4호부터 제6호까지, 제8호, 제11호, 제12호, 제14호, 제18호, 제20호부터 제23호까지의 규정은 파견법 위반조항별로 시정지시·범죄인지·과태료 등의 조치사항을 병과
	제12조제1항	영업정지 명령을 위반하여 파견사업을 계속한 자 (파견사업주)	○ 즉시 범죄인지
	제15조	명의대여의 금지 위반 (파견사업주)	○ 즉시 범죄인지 ※ 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제16조	파견근로자 사용제한 위반 (파견사업주 및 사용사업주)	○ 즉시 범죄인지 ※ 파견사업주에 대해서는 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제18조	사업보고서를 제출하지 아니 하거나 허위로 제출한 경우 (파견사업주)	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료) ※ 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제21조 제1항	차별적 처우의 금지	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 노동위원회 통보) - 시정지시 범위: 계속되는 차별의 경우 점검 종료일 현재 관계 근로자 권리의 소멸시효가 완료되지 아니한 법 위반사항
	제21조제3항	확정된 시정명령 불이행 (파견사업주 및 사용사업주)	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
파견근로자 보호등에 관한법률	제21조제3항	이행상황 제출요구 불응(파견사업주 및 사용사업주)	○ 즉시 과태료
		불리한 처우금지 위반(파견사업주 및 사용사업주)	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제26조제1항	취업조건의 고지 위반 (파견사업주)	○ 즉시 시정(미시정시 과태료) ※ 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제26조제3항	근 로 자 파 견 의 대가내역의 미제시 (파견사업주)	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제27조	파견사업주 통지의무 위반(파견사업주)	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제29조	파 견 사 업 관 리 대 장 작성·보존 위반 (파견사업주)	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료) ※ 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제33조	사 용 사 업 관 리 대 장 작성·보존 위반 (사용사업주)	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제34조제2항	근로기준법 특례규정 위반(파견사업주 및 사용사업주)	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제35조 제3항, 제5항	건강진단결과 미송부 (사용사업주 제3항, 파견사업주 제5항)	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료) ※ 파견사업주에 대해서는 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
파견근로자 보호등에 관한법률	제37조	개선명령 위반 (파견사업주)	○ 즉시 과태료 ※ 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제38조제1항	보고명령 위반 및 허위보고(파견사업주 및 사용자사업주)	○ 즉시 과태료 ※ 파견사업주에 대해서는 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제38조제2항	검사 거부·방해, 기피(파견사업주 및 사용자사업주)	○ 즉시 시정(미시정시 과태료) ※ 파견사업주에 대해서는 시행규칙 별표에 따른 행정처분 즉시 병과
	제42조	공중위생 또는 공중도덕상 유해업무에 취업시킬 목적으로 근로자 파견을 행한 경우(파견사업주)	○ 즉시 범죄인지
근로자 퇴직급여보 장법	제4조제2항	퇴직급여제도 차등 설정	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제4조 제3항 및 제4항, 제25조제1항 , 제25조제2항 제1호	퇴직급여제도 또는 개인형 퇴직연금 제도 설정·변경시 근로자 대표 또는 개별근로자의 동의를 받지 아니하거나 의견을 듣지 아니한 경우	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로자 퇴직급여보 장법	제9조제1항	퇴직금 미청산	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제13조, 제19조	퇴직연금규약 미신고	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제16조제3항 (단, 시행령 제7조제2항 제1호에 해당하는 사안)	최소적립금 대비 부족분 비율의 3분의 1 이상을 직전 사업연도 종료 후 1년 이내 미해소	○ 시정기간 14일 이내(단, 재정검증 결과에 이의가 있어 새로이 재정검증을 실시할 경우에는 25일 이내, 미시정시 과태료)
	제17조제2항 및 제3항	확정급여형퇴직연금제도의 퇴직급여 미지급	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제20조 제5항, 제23조의7 제2항, 제25조 제3항	확정기여형퇴직연금제도 및 중소기업퇴직연금제도 부담금 및 지연이자 미납, 개인형 퇴직연금 제도 가입자의 부담금 및 지연이자 미납	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지, 반의사불벌) - 다만, 평균임금 산정 등 임금 계산상의 단순 착오로 인한 체불인 경우 시정기간 25일 이내
	제23조의14 제3항제1호	거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 중소기업 퇴직연금제도의 지원금을 받은 자	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제27조 제4항	퇴직연금사업자의 가입자 보호조치 미실시	○ 해당 퇴직연금사업자에 대한 감독을 금융위원회에 요청(법 제39조에 따라 감독결과, 시정명령 등 조치내용과 조치내용의 이행여부 등 제출 요구) - 금융위원회의 시정명령 등 조치사항 미이행시 즉시 범죄인지
	제31조 제3항	퇴직연금제도 모집인으로 등록하지 아니한 자가 퇴직연금 제도 모집업무를 수행한 경우	○ 즉시 시정지시 (미시정시 범죄인지) - 다만, 최근 3년 이내 재위반시 즉시 범죄인지 보고 후 수사에 착수

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로자 퇴직급여보 장법	제31조 제4항	퇴직연금제도 모집인 이외의 자에게 퇴 직 연 금 제 도 모집업무를 위탁한 경우	○ 해당 퇴직연금사업자에 대한 감독을 금융위원회에 요청(법 제39조에 따라 감독결과, 시정명령 등 조치내용과 조치내용의 이행 여부 등 제출 요구) - 금융위원회의 시정명령 등 조치사항 미이행시 즉시 범죄인지
	제31조 제7항	퇴직연금제도 모집인이 모 집 업 무 를 재위탁하거나 모집인 준수사항을 미이행한 경우	○ 해당 퇴직연금제도 모집인에 대한 조사를 금융감독원장에게 요청(법 제39조에 따라 금융위원회에 조사결과, 시정명령 등 조치내용과 조치내용의 이행 여부 등 제출 요구) - 금융위원회의 시정명령 등 조치사항 미이행시 즉시 범죄인지
	제32조제2항	가입자에 대한 교육 미실시	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제32조제4항	사용자가 자기 또는 제3 자의 이익을 도모할 목 적으로 운용·자산관리 계약을 체결하거나 적 절한 운영을 방해하는 행위	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제32조제5항	확정급여형퇴직연금제도 또는 퇴직금제도를 설정한 사용자가 근로자에게 퇴직급여가 감소할 수 있음을 미리 알리지 않 거나 예방하기 위하여 필요한 조치 미실시	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
근로자 퇴직급여보 장법	제33조 제2항, 제5항	퇴직연금사업자의 계약 내용 미준수, 개인형 퇴직연금사업자의 매년 1회 이상 가입자 교육 미 실시	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제33조제6항	퇴직연금제도 취급실적을 제출하지 아니하거나, 거짓으로 작성하여 제 출한 퇴직연금 사업자	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제33조 제3항, 제4항	퇴 직 연 금 사 업 자 의 금지행위 위반 <신설 2012.7.31>	○ 해당 퇴직연금사업자에 대한 감독을 금융위원회에 요청(법 제39조에 따라 감독결과, 시정명령 등 조치내용과 조치내용의 이행 여부 등 제출 요구) - 금융위원회의 시정명령 등 조치사항 미이행시 즉시 범죄인지<신설 2012.7.31>
	제35조	퇴직연금제도의 설정 또는 그 운영 등에 관 하여 법, 규약 및 중소 기업퇴직연금기금표준 계약서에 위반되는 행 위를 한 경우 시정명령 불이행	○ 즉시 과태료
	제37조제6항	알게 된 거래정보 타인제공 또는 누설, 목적외 사용	○ 즉시 범죄인지
기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률	제6조제1항	단시간근로자의 초과근로제한	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제8조	차별적 처우 금지	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 노동위원회 통보) - 시정지시 범위: 계속되는 차별의 경우 점검 종료일 현재 관계 근로자 권리의 소멸시효가 완료되지 아니한 법 위반사항

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률	제14조	확정된 시정명령 불이행	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제15조제1항	시정명령 이행상황의 제출요구 불이행	○ 즉시 과태료
	제16조	불리한처우의 금지 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제17조	근로조건의 서면명시 의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률	제4조의4 제1항제1호	모집·채용 차별 <부칙 제3조 참조>	○ 모집기간이 경과한 경우 1차 서면 경고 조치(다만, 최근 3년 이내 재위반시 즉시 범죄인지 보고 후 수사에 착수) ○ 모집기간이 경과하지 않은 경우는 즉시 서면 시정지시(다만, 최근 3년 이내 재위반시 즉시 범죄인지 보고 후 수사에 착수) - 시정완료하면 내사종결하고 - 시정하지 아니하면 범죄인지 보고 후 수사에 착수 ○ 채용과 관련한 사항의 경우 25일 이내에 시정하도록 서면 지시하되 - 시정완료하면 내사종결하고 - 시정하지 아니하면 범죄인지 보고 후 수사에 착수 ○ 국가인권위원회로부터 구제조치 등의 권고를 받아 시정명령이 필요한 경우 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률	제4조의4 제1항제2호	임금, 임금외의 금품지급 및 복리후생 차별	○ 국가인권위원회로부터 구제조치 등의 권고를 받아 시정명령이 필요한 경우 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제4조의4 제1항제3호	교육·훈련 차별	○ 국가인권위원회로부터 구제조치 등의 권고를 받아 시정명령이 필요한 경우 - 시정기간 25일(미시정시 과태료)
	제4조의4 제1항제4호	배치·전보·승진 차별	○ 국가인권위원회로부터 구제조치 등의 권고를 받아 시정명령이 필요한 경우 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제4조의4 제1항제5호	퇴직·해고 차별	○ 국가인권위원회로부터 구제조치 등의 권고를 받아 시정명령이 필요한 경우 시정기간 25일 이내(미시정시 과태료)
	제4조의8	시정명령 이행상황 제출요구 불응	○ 시정기간 14일 이내 (미시정시 과태료)
	제4조의9	연령차별행위에 대한 진정 등을 이유로 한 해고 등 불리한 처우 <부칙 제3조 참조>	○ 시정기간 14일 이내 (미시정시 범죄인지)
가사근로자 고용개선등 에관한법률	제7조제5항	인증기관 사칭	○ 즉시 범죄인지
	제9조제3항 제24조제4항	업무상 알게 된 비밀누 설, 업무 목적 외 사용	○ 즉시 범죄인지
	제14조제1항, 제2항	근로조건 서면명시 및 교부의무 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
	제16조제1항, 제3항	유급휴일 및 연차유급 휴가 미부여	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)

〈별표 4〉

집단노사관계법 위반사항 조치기준

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
노동조합 및 노동관계 조 정 법	제7조제3항	노동조합의 명칭 사용	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
	제13조	노 동 조 합 설 립 신 고 사 항 중 변경사항 신고 또는 통보 위반	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제14조	노동조합 서류비치 및 보존위반	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제21조 제1항,제2항	노동관계법을 위반한 규약 및 결의·처분에 대한 시정명령 위반	○ 즉시 범죄인지(법 제21조제3항에 따라 시정을 하지 않은 경우)
	제27조	노동조합 결산결과 및 운영상황 미보고 또는 허위보고	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제28조제2항	노동조합 해산신고 위반	○ 즉시 신고토록 지시(미시정시 과태료)
	제29조의4 제4항	확정된 구제명령 불이행	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) <개정 2016.3.8>
	제31조제2항	단체협약 미신고	○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료)
	제31조제3항	단 체 협 약 의 위법내용에 대한 시정 명령 위반	○ 시정기간 2월 이내(미시정시 범죄인지)

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
노동조합 및 노동관계 조 정 법	제37조제2항	노조의 결정에 의하지 않은 쟁의행위	○ 즉시 범죄인지
	제38조제1항	피켓팅의 제한	○ 즉시 범죄인지
	제38조제2항	보안작업의 쟁의행위	○ 즉시 범죄인지
	제41조제1항	쟁의행위 찬반 투표 위반의 쟁의행위	○ 즉시 중지하도록 서면경고(미시정시 범죄인지)
	제41조제2항	주요 방위산업체 에서의 쟁의행위	○ 즉시 범죄인지
	제42조제1항	폭력·파괴·생산시 설의 점거 등 쟁의행위	○ 즉시 범죄인지
	제42조제2항	안 전 보 호 시 설 의 쟁의행위	○ 즉시 범죄인지<개정 2016.3.8>
	제42조의2 제2항	필 수 유 지 업 무 의 정당한 유지·운영을 정지·폐지 또는 방해하는 쟁의행위	○ 즉시 범죄인지
	제43조제1항	사 용 자 의 채용제한위반	○ 즉시 범죄인지<개정 2016.3.8>
	제43조제2항	사 용 자 의 도급·하도급 제한 위반	○ 즉시 범죄인지
	제43조제4항	필 수 공 익 사 업 사용자의 채용·대체 및 도급·하도급 제한 위반	○ 즉시 범죄인지<개정 2016.3.8>

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
노동조합 및 노동관계 조 정 법	제44조제2항	파업기간중 임금 지급요구 쟁의행위	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제45조제2항 본문	조정전치주의	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제46조제1항	쟁의행위 이전 직장폐쇄	○ 즉시 범죄인지<개정 2016.3.8>
	제46조제2항	직장폐쇄 신고위반	○ 즉시 시정(미시정시 과태료)
	제63조	중재시 쟁의행위 금지	○ 즉시 시정(미시정시 범죄인지)
	제69조제4항	재심 등의 결정으로 확정된 중재재정 불이행	○ 즉시시정(미시정시 범죄인지)
	제77조	긴급조정시 쟁의 행위 중지	○ 즉시 범죄인지
	제81조	부당노동행위	○ 즉시 범죄인지 - 다만 위법의 정도가 경미하거나 시정지시를 통한 원상회복이 가능한 경우 또는 노사가 시정을 통한 해결을 희망하는 경우에는 시정기간 25일 이내 부여가능

구 분	법조문	위 반 사 례	조 치 기 준
노동조합 및 노동관계 조 정 법	제85조제3항 제92조 제2호 제92조 제3호	확정된 구제명령 불이행 단체협약 위반 조정 불이행 중재 불이행	○ 즉시시정(미시정시 범죄인지) ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) ○ 즉시시정(미시정시 범죄인지) ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지)
근로자참여 및 협력증진에 관한 법률	제4조제1항 제11조 제12조제1항 제18조 제22조제3항 제24조 제25조제2항 제26조	노사협의회 설치거부 또는 방해로 인한 미설치 시정명령 불이행 정 기 노 사 협 의 회 미개최 노사협의회 규정 미제출 자료제출의무 불이행 의결된 사항 불이행 중재결정내용 불이행 고충처리위원 미선임	○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지) ○ 즉시 범죄인지 ○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지) ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 과태료) ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) ○ 시정기간 25일 이내(미시정시 범죄인지)
공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률	제11조	노동조합 조합원의 정의행위	○ 즉시 범죄인지
교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률	제8조 제12조제3항	노동조합 조합원의 정의행위 확정된 중재재정 불이행	○ 즉시 범죄인지 ○ 시정기간 14일 이내(미시정시 범죄인지) (미시정시 범죄인지) <개정 2016.3.8>

[제33호]

범 죄 경 력 조 회 대 장

○○지방고용노동청(○○지청)

연 도 별 일련번호	관련사건 및 조회대상자							조회의회자		조회결과		
	접수 번호	사건 구분	대상자 구 분	성명	주민등록 번 호	조회 종류	조회사유	소속	성명	회신일자	회신 방법	미회신사유
1		진정	피진정인			1,2,3,4	인적사항확인			2008.01.0 2	팩스	

※ 조회종류: 1-주민자료, 2-수배자료, 3-범죄경력자료, 4-수사경력자료

〔제39호〕

범 죄 통 계 원 표 대 장

[illegible]

〔제45호〕

취업규칙 접수심사대장

[illegible]

※ 상단 : 신규신고, 하단 : 변경신고

[제46호]

취업규칙심사보고서			담당	과 장	(지)청장	결재	
사 업 장 명			대 표 자				
소 재 지							
근 로 자 수	명(여 명)	업 종					
신 고 일 자		의 견 청 취 의 일					
심사내용	심 사 항 목					심사의견	
						적 정	부적정
	1. 내용적 심사						
	가. 신고 또는 변경된 제반 근로조건의 내용이 관련법령에 저촉되는지 여부						
	나. 당해 회사의 단체협약의 규정에 저촉되는지 여부						
	다. 행정지도에 배치되거나 사회통념상 극히 부당한 규정이 있는지 여부						
	라. 법 제93조 각 호에 열거된 필요적 기재사항이 미비되었거나 기준이 불명확하여 노사간 다툼의 소지가 있는지 여부						
	마. 변경 신고된 취업규칙의 경우 규정내용이 전반적으로 근로자에게 불리한지 여부						
	2. 절차적 심사						
	가. 취업규칙 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수)의 의견을 청취하였는지 여부						
나. 취업규칙이 전반적으로 근로자에게 불리하게 변경된 경우 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수)의 동의를 얻었는지 여부							
종합의견			변경을요하는 사항	별첨			

위와 같이 심사 보고합니다.

심사일자 : 20
 심사자 : 소속 성명 (인)

[제47호]

퇴 직 연 금 규 약 접 수 심 사 대 장

연번	접수일자		사업장명	소 재 지	대표자	심사결과			변경 명령 일자	변경명령 사 항	보고 기한	변경 접수 일자	결 채	
	신규	변경				심사일	적정여부						담당	과장
							적정	부적정						

297mm×210mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

[제52호]

단 체 협 약 접 수 심 사 대 장

연 번	접수일자		사업장명	소 재 지	대표자	노동조합명	대표자	심사결과			노동위원회 의결		시정 명령 일자	시정명령 사 항	보고 기한	개선 접수 일자	결 재	
	신규	갱신						심사일	적정여부		요청 일자	의결 결과					담당	과장
									적정	부적정								

297mm×210mm(일반용지 60g/m²(재활용품))